MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Direito Previdenciário

Seguridade social, segurados e dependentes, qualidade de segurado e carência, aposentadorias depois da EC 103/2019, benefícios por incapacidade, pensão, BPC e regras processuais.

2 questões na 1ª fase | Grupo **C** | Leitura: **cerca de 30 min**

Como usar esta sinopse

> As 2 questões de Previdenciário cobram, em geral, os requisitos das aposentadorias depois da Reforma (EC 103/2019), período de graça, carência, pensão por morte e o benefício assistencial (BPC). A tabela de requisitos desta sinopse responde à maioria das questões.

2	1	65/62	8
questões por prova	a meta mínima de acertos	idades da aposentadoria programada	seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Direito Previdenciário na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Seguridade social: princípios e custeio
2 Segurados e dependentes
3 Qualidade de segurado e carência
4 Aposentadorias depois da EC 103/2019
5 Benefícios por incapacidade e acidente
6 Pensão, auxílio-reclusão e outros benefícios
7 Assistência social e regras processuais
8 Pegadinhas, números e revisão final

1 Seguridade social: princípios e custeio

A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à **saúde**, à **previdência** e à **assistência social** (CF, art. 194).

Área	Quem tem direito	Contribuição
Saúde	Todos, independentemente de contribuição (direito de todos e dever do Estado).	Não exige
Previdência	Os segurados e seus dependentes.	**Exige** (caráter contributivo e filiação obrigatória)
Assistência social	Quem dela necessitar.	Não exige

Objetivos (princípios) da seguridade (art. 194, parágrafo único)

- Universalidade da cobertura e do atendimento.
- Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
- Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços.
- Irredutibilidade do valor dos benefícios (nominal, segundo o STF).
- Equidade na forma de participação no custeio.
- Diversidade da base de financiamento.
- Caráter democrático e descentralizado da administração, com gestão **quadripartite** (trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo).

Custeio (art. 195)

- Financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos dos orçamentos públicos e contribuições sociais do empregador, do trabalhador, sobre a receita de concursos de prognósticos e do importador.
- **Regra da contrapartida (§ 5º):** nenhum benefício ou serviço da seguridade social pode ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
- As contribuições sociais só podem ser exigidas após decorridos **90 dias** da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se aplicando a anterioridade anual (§ 6º).
- São **imunes** às contribuições para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências da lei complementar (§ 7º).

2 Segurados e dependentes

Segurados do Regime Geral (RGPS)

Categoria	Quem é
Empregado	Presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Inclui o empregado público ocupante de cargo em comissão e o temporário.
Empregado doméstico	Presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, à pessoa ou família, no âmbito residencial, por mais de 2 dias por semana.
Contribuinte individual	Exerce atividade por conta própria (autônomos, empresários, sócios com retirada pró-labore, MEI) ou presta serviço eventual a empresas.
Trabalhador avulso	Presta serviço a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com intermediação obrigatória do sindicato ou do órgão gestor de mão de obra (portuários).
Segurado especial	Pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado próximo que, individualmente ou em regime de **economia familiar**, explora atividade agropecuária em área de até 4 módulos fiscais, ou é pescador artesanal, e seus familiares (cônjuge, companheiro e filhos maiores de 16 anos que trabalhem com o grupo). Contribui sobre a receita da comercialização da produção.
Facultativo	Maior de **16 anos** que se filia voluntariamente, sem exercer atividade que o torne segurado obrigatório (estudante, dona de casa, desempregado). É vedada a filiação como facultativo de quem participa de regime próprio.

Dependentes (Lei 8.213, art. 16)

Classe	Quem	Dependência econômica
I	Cônjuge, companheiro e filho não emancipado menor de **21 anos** ou inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave	**Presumida**
II	Pais	Deve ser comprovada
III	Irmão não emancipado menor de 21 anos ou inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave	Deve ser comprovada

- A existência de dependente de uma classe **exclui** do direito às prestações os das classes seguintes (§ 1º).
- O **enteado** e o **menor tutelado** equiparam-se a filho, mediante declaração do segurado e comprovação da dependência econômica (§ 2º). O STF estendeu a proteção ao **menor sob guarda** (ADIs 4878 e 5083), mas a EC 103 (art. 23, § 6º) equipara a filho apenas o enteado e o menor tutelado: o tema ainda gera discussão.
- O filho universitário maior de 21 anos não é dependente, ainda que estudante (Súmula 37 da TNU; entendimento do STJ).

3 Qualidade de segurado e carência

Período de graça (Lei 8.213, art. 15)

Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

Situação	Período
Quem está em gozo de benefício (salvo auxílio-acidente)	**Sem limite de prazo**
Segurado que deixar de exercer atividade remunerada ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração	**12 meses** após a cessação das contribuições
Se já tiver pago mais de 120 contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado	Prorrogado para **24 meses**
Se estiver desempregado, comprovada a situação no órgão próprio	**Acréscimo de 12 meses** (podendo chegar a 36)
Segurado acometido de doença de segregação compulsória · segurado retido ou recluso	12 meses após cessar a segregação ou após o livramento
Segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar	3 meses após o licenciamento
Segurado facultativo	**6 meses** após a cessação das contribuições

Carência (art. 25)

Carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício.

Benefício	Carência
Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente	**12 contribuições**
Aposentadoria programada (por idade), especial e do professor	**180 contribuições**
Auxílio-reclusão	**24 contribuições** (Lei 13.846/2019)
Salário-maternidade	**Não exige** carência para nenhuma segurada (STF, ADI 2110, que derrubou as 10 contribuições exigidas da contribuinte individual, facultativa e segurada especial)
Pensão por morte, salário-família, auxílio-acidente	**Independem** de carência
Incapacidade decorrente de **acidente de qualquer natureza**, doença profissional ou do trabalho, ou doença grave da lista oficial	**Independe** de carência (art. 26, II)

ATENÇÃO

A pensão por morte **não exige carência**, mas exige que o falecido tivesse **qualidade de segurado** na data do óbito (ou já tivesse direito adquirido a aposentadoria). E, para o cônjuge, a pensão de 4 meses se aplica se o falecido tinha menos de 18 contribuições ou o casamento tinha menos de 2 anos.

4 Aposentadorias depois da EC 103/2019

Aposentadoria	Idade mínima	Tempo de contribuição ou atividade
Programada (urbana)	**65** (homem) · **62** (mulher)	20 anos para o homem e 15 anos para a mulher. Para o homem já filiado antes da EC 103, 15 anos.
Rural (por idade)	**60** (homem) · **55** (mulher)	15 anos de atividade rural ou de contribuição.
Professor	**60** (homem) · **57** (mulher)	25 anos de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e nos ensinos fundamental e médio.
Especial	55, 58 ou 60 anos	15, 20 ou 25 anos de efetiva exposição a agentes nocivos, respectivamente.
Pessoa com deficiência (LC 142/2013)	60 (homem) · 55 (mulher), por idade	Por idade, 15 anos de contribuição. Por tempo de contribuição, sem idade mínima: 25, 29 ou 33 anos (homem) e 20, 24 ou 28 anos (mulher), conforme a deficiência seja grave, moderada ou leve.

- A **aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima foi extinta** pela EC 103/2019, preservado o direito adquirido e com regras de transição (pontos, idade progressiva, pedágios de 50% e 100%) para quem já era filiado.
- **Cálculo:** o salário de benefício corresponde à média aritmética simples de **100% dos salários de contribuição** desde julho de 1994. O valor da aposentadoria é de **60% da média, acrescido de 2% para cada ano** de contribuição que exceder 20 anos (homem) ou 15 anos (mulher).
- Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho terá valor mensal inferior ao **salário mínimo** (CF, art. 201, § 2º).
- **Desaposentação e reaposentação:** não há previsão legal para a renúncia à aposentadoria com recálculo, inclusive com as contribuições posteriores (STF, Tema 503).
- **Revisão da vida toda:** o STF decidiu que a regra de transição da Lei 9.876/99 é obrigatória, afastando a opção pela regra definitiva mais favorável (Tema 1102, julgamento de 2024).

COMO CAI

Maria, 62 anos, urbana, filiada ao RGPS em 2021, tem 15 anos de contribuição. **Ela pode se aposentar? Com que valor?**

Sim: a mulher precisa de 62 anos e 15 anos de contribuição. O valor é de 60% da média dos salários de contribuição, sem o acréscimo de 2%, porque ela não excedeu os 15 anos.

5 Benefícios por incapacidade e acidente

Benefício	Requisitos	Valor
Auxílio por incapacidade temporária antigo auxílio-doença	Incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de **15 dias consecutivos**; carência de 12 contribuições, salvo as exceções. Para o empregado, os primeiros 15 dias são pagos pela empresa.	**91%** do salário de benefício, limitado à média dos 12 últimos salários de contribuição.
Aposentadoria por incapacidade permanente antiga aposentadoria por invalidez	Incapacidade total e permanente para o trabalho, insuscetível de reabilitação; carência de 12 contribuições, salvo exceções. O segurado está sujeito a perícias periódicas.	**60% + 2%** por ano que exceder 20 (homem) ou 15 anos (mulher). **100%** se decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho. Acréscimo de **25%** se precisar de assistência permanente de outra pessoa.
Auxílio-acidente	Consolidação das lesões decorrentes de acidente de **qualquer natureza** que resultem em sequelas que **reduzam a capacidade** para o trabalho habitual. Não exige carência. É devido ao empregado, doméstico, avulso e segurado especial.	**50%** do salário de benefício. Tem natureza **indenizatória**: pode ser inferior ao salário mínimo e é **cumulável com o salário**, mas não com aposentadoria (Súmula 507 do STJ).

- A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS **não confere direito** aos benefícios por incapacidade, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento (art. 42, § 2º, e art. 59, parágrafo único).
- O empregado que sofreu acidente do trabalho tem garantida a **manutenção do contrato** por 12 meses após a cessação do auxílio por incapacidade temporária acidentário (art. 118).
- Equiparam-se ao acidente do trabalho a **doença profissional** e a **doença do trabalho** (art. 20). O **acidente de trajeto** (percurso entre a residência e o local de trabalho) continua equiparado (art. 21, IV, d): a MP 905/2019, que o excluía, perdeu a vigência.

6 Pensão, auxílio-reclusão e outros benefícios

Pensão por morte

- Devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não. **Independe de carência**.
- **Valor (EC 103, art. 23):** cota familiar de **50%** do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, acrescida de cotas de **10% por dependente**, até o máximo de 100%. As cotas não são reversíveis aos demais dependentes. Se houver dependente inválido ou com deficiência grave, a pensão é de 100%, até o teto.
- **Duração para cônjuge ou companheiro (art. 77, § 2º): 4 meses**, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito. Cumpridos esses requisitos, a duração varia conforme a idade do beneficiário na data do óbito: 3 anos (menos de 22), 6 anos (22 a 27), 10 anos (28 a 30), 15 anos (31 a 41), 20 anos (42 a 44) e **vitalícia** (45 anos ou mais).

- Perde o direito à pensão o condenado criminalmente por sentença transitada em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa, contra o segurado (art. 74, § 1º).
- A pensão é devida a contar do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias para os demais dependentes; depois disso, a contar do requerimento (art. 74).

Auxílio-reclusão

- Devido aos dependentes do segurado de **baixa renda** recolhido à prisão em **regime fechado** que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de outro benefício (art. 80, com a Lei 13.846/2019).
- Exige carência de **24 contribuições** e tem valor limitado a **1 salário mínimo** (EC 103, art. 27, § 1º).
- A aferição da baixa renda considera a média dos salários de contribuição dos 12 meses anteriores à prisão.

Salário-maternidade e salário-família

- **Salário-maternidade: 120 dias**, com início entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste. É devido também em caso de adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Para a empregada, é pago pela empresa, que compensa o valor nas contribuições; para as demais seguradas, pelo INSS.
- **Salário-família:** devido ao segurado de **baixa renda** (empregado, doméstico e avulso) para cada filho ou equiparado de até **14 anos** ou inválido de qualquer idade.

7 Assistência social e regras processuais

Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS)

- Garantia de **1 salário mínimo** mensal à **pessoa com deficiência** e ao **idoso com 65 anos ou mais** que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família (CF, art. 203, V; Lei 8.742/93, art. 20).
- **Critério de renda:** renda familiar mensal per capita igual ou inferior a **1/4 do salário mínimo**. O STF declarou o critério inconstitucional sem pronúncia de nulidade, admitindo a comprovação da miserabilidade por outros meios (RE 567.985), e a Lei 14.176/2021 permite ampliar o limite para até 1/2 salário mínimo, conforme critérios regulamentares.
- É benefício **assistencial**: **não exige contribuição**, não paga 13º, não gera pensão por morte e é revisto a cada **2 anos**. Não pode ser acumulado com outro benefício da seguridade, salvo os de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória.
- O BPC já concedido a outro membro da família (idoso ou pessoa com deficiência) não é computado no cálculo da renda per capita para a concessão de novo BPC (art. 20, § 14).

Regras processuais

- **Competência:** as ações contra o INSS são da **Justiça Federal**. As ações de **acidente do trabalho** (benefício acidentário) são da **Justiça Estadual** (CF, art. 109, I; Súmula 15 do STJ). Se a comarca do domicílio do segurado ficar a mais de **70 km** de vara federal, a lei pode autorizar o processamento na Justiça Estadual (art. 109, § 3º; Lei 13.876/2019).
- **Prévio requerimento administrativo:** é condição para a ação judicial de concessão de benefício, salvo quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação ou nos pedidos de revisão (STF, Tema 350). Não se exige o esgotamento da via administrativa.
- **Decadência (art. 103):** é de **10 anos** o prazo para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício (STF, Tema 313). O direito ao benefício em si (fundo de direito) não decai.
- **Prescrição:** prescreve em **5 anos** o direito às prestações vencidas, restituições ou diferenças, contadas da data em que deveriam ter sido pagas (art. 103, parágrafo único; Súmula 85 do STJ). Não corre contra menores,

incapazes e ausentes.

8 Pegadinhas, números e revisão final

As 10 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Exigir contribuição para saúde ou assistência social.
2. Dizer que o filho universitário maior de 21 anos é dependente.
3. Dar 12 meses de período de graça ao segurado facultativo. São 6 meses.
4. Exigir carência para pensão por morte ou para salário-maternidade.
5. Citar a aposentadoria por tempo de contribuição sem idade mínima como regra vigente.
6. Calcular a aposentadoria programada em 70% ou 100% da média. É 60% + 2% por ano excedente.
7. Dizer que o auxílio-acidente não pode ser inferior ao salário mínimo ou que se cumula com aposentadoria.
8. Pagar auxílio-reclusão a preso em regime semiaberto, ou sem carência.
9. Dizer que o BPC gera pensão por morte ou paga 13º.
10. Atribuir à Justiça Federal a ação acidentária contra o INSS.

Tabela de números

Regra	Número	Fonte
Segurado facultativo: idade mínima	**16 anos**	Lei 8.213, art. 13
Dependente filho e irmão: idade-limite	**21 anos**	art. 16
Período de graça: regra · facultativo · máximo	**12 · 6 · 36 meses**	art. 15
Carência: incapacidade · aposentadoria · auxílio-reclusão	**12 · 180 · 24**	art. 25
Programada: idade homem/mulher · tempo	**65/62 · 20/15 anos**	EC 103, art. 19
Rural · professor (idades)	**60/55 · 60/57**	CF, art. 201
Valor da aposentadoria	**60% + 2%/ano**	EC 103, art. 26
Auxílio por incapacidade temporária · auxílio-acidente	**91% · 50%**	arts. 61 e 86
Grande invalidez (acréscimo)	**25%**	art. 45
Pensão: cota familiar · por dependente	**50% · 10%**	EC 103, art. 23
Pensão de 4 meses: contribuições · casamento	**menos de 18 · menos de 2 anos**	art. 77, § 2º
Pensão vitalícia para cônjuge a partir de	**45 anos**	art. 77, § 2º
Salário-maternidade · salário-família (idade do filho)	**120 dias · até 14 anos**	arts. 71 e 65
BPC: idade do idoso · renda per capita · revisão	**65 anos · 1/4 SM · 2 anos**	Lei 8.742
Decadência da revisão · prescrição das parcelas	**10 · 5 anos**	art. 103
Delegação à Justiça Estadual: distância	**mais de 70 km**	Lei 13.876

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CF: arts. 194 a 204 · EC 103/2019: arts. 18 a 27 · Lei 8.213/1991: arts. 11 a 18, 24 a 26, 42 a 86, 103 e 118 · Lei 8.742/1993: art. 20.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal (arts. 194 a 204) e na EC 103/2019, nas Leis 8.212/1991, 8.213/1991, 8.742/1993 e 13.846/2019 e na jurisprudência do STF e do STJ citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.